

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

2222/2530

บริษัท เรนเดอร์รี่ เมอรา มา การ จำกัด

กรมสรรพากร กับพวก

โจทก์

จำเลย

ป.ร.ฎีกา มาตรา 39, มาตรา 65

ในการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล ประมวลรัษฎากรมาตรา 65 ที่ใช้บังคับในขณะเกิดเหตุคดีนี้ (พ.ศ.2518-2519) มิได้บัญญัติไว้อย่างชัดเจนว่ารายได้จากกิจการหรือเนื่องจากกิจการที่กระทำในรอบระยะเวลาบัญชีนั้นจะจัดทำกันโดยใช้ระบบเกณฑ์สิทธิหรือเกณฑ์เงินสด จึงต้องนำมาตรา 39 ว่าด้วยข้อความทั่วไปของภาษีเงินได้มาใช้บังคับ ซึ่งเห็นได้ว่าเงินได้อันจะนำมาคำนวณภาษีนั้นจะเป็นเงินทรัพย์สินหรือประโยชน์อย่างอื่นก็ดีต้องเป็นสิ่งที่ได้รับมาแล้วมิใช่เป็นแต่เพียงสิทธิเรียกร้องที่จะได้รับเงินทรัพย์สินหรือประโยชน์อย่างอื่นในภายหน้า ฉะนั้นการที่โจทก์จัดทำบัญชีค่าเช่าเป็นรายได้โดยใช้ระบบเกณฑ์เงินสดก็นำค่าเช่าที่ได้รับมาแล้วเป็นหลักในการคำนวณกำไรสุทธิจึงเป็นการชอบแล้ว.

โจทก์ฟ้องว่าโจทก์ประกอบกิจการให้เช่าที่ดินและอาคารกับถือหุ้นในบริษัทจำกัดอื่น ๆ มีรายได้จากค่าเช่าและเงินปันผล ต่อมากองตรวจสอบภาษีอากรเรียกตรวจสอบบัญชีประจำปี 2518, 2519 และแจ้งให้โจทก์ทราบว่าโจทก์ทำบัญชีตามเกณฑ์เงินสดไม่ถูกต้องจะต้องทำบัญชีตามหลักเกณฑ์สิทธิ คือรายได้ที่ต้องชำระใน

รอบระยะเวลาบัญชีปีใดจะต้องนำมาลงบัญชีถือเป็นรายได้ในรอบระยะเวลาบัญชีปีนั้นด้วยและได้ประเมินให้โจทก์เสียภาษีปี 2518 และ 2519 เพิ่มเติมพร้อมเงินเพิ่มตามหนังสือที่ ต.1/1070/2/02442-02443 โจทก์อุทธรณ์การประเมินต่อจำเลยที่ 2 ที่ 3 และที่ 4 ซึ่งเป็นคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และได้รับแจ้งคำวินิจฉัยอุทธรณ์ตามหนังสือภส.7 เลขที่ 206ก.-206ข./2525 โจทก์เห็นว่าไม่ถูกต้องความเป็นจริงและไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงขอให้ศาลพิพากษายกเลิกเพิกถอนการประเมินของเจ้าพนักงานประเมินและคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์

จำเลยให้การว่า การคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของประมวลรัษฎากรมาตรา 65 ทวิและมาตรา 65 ตรี ซึ่งต้องเป็นไปตามระบบบัญชีเกณฑ์สิทธิและที่ปรากฏว่าโจทก์มีกำไรจากการขายทรัพย์สินเพราะเจ้าพนักงานประเมินได้ตรวจพบว่าโจทก์ได้ขายที่ดินไป 1 แปลง เจ้าพนักงานประเมินได้ใช้ราคาประเมินของกรมที่ดินเป็นเกณฑ์ในการคำนวณกำไรสุทธิซึ่งเป็นการชอบแล้ว

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว พิพากษายกฟ้องโจทก์

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่า ค่าเช่าที่ค้างชำระแม้ถึงกำหนดชำระแล้ว แต่โจทก์ยังไม่ได้รับมาจริง จึงยังไม่เป็นเงินได้ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 39 ที่จะนำไปคำนวณกำไรสุทธิเพื่อคำนวณภาษีเงินได้ตั้งนั้น ที่เจ้าพนักงานประเมินสั่งให้โจทก์เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลกับเงินเพิ่มในรอบระยะเวลาบัญชีปี 2518, 2519 และที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์วินิจฉัยการคำนวณกำไรสุทธิของเจ้าพนักงานประเมินของแต่ละปีเป็นการชอบด้วยกฎหมายแล้วจึงเป็นการไม่ชอบ ส่วนที่เจ้าพนักงานประเมินรายได้จากการขายที่ดินของโจทก์เพื่อนำไปคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลเท่ากับราคาประเมินของเจ้าพนักงานที่ดินเป็นการชอบแล้ว จึงพิพากษาแก้ไขเพิกถอนการ

ประเมินของเจ้าพนักงานประเมินของจำเลยที่ 1 ซึ่งต่อมาได้มีคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ จำเลยที่ 2 ถึงที่ 4 ตามหนังสือที่ ภ.ส.7 เลขที่ 206ก.-206ข./2525 เฉพาะส่วนที่นำเอาค่าเช่าที่ค้างชำระมารวมเป็นเงินได้พึงประเมินในการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินเพิ่มของโจทก์ นอกจากนี้ก็แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาของศาลชั้นต้น

โจทก์และจำเลยทั้งสองฎีกา

ในปัญหาที่จำเลยฎีกาว่า การประเมินภาษีเงินได้นิติบุคคลของโจทก์เกี่ยวกับค่าเช่าตึกแถวหรืออาคาร ซึ่งเจ้าพนักงานประเมินของจำเลยที่ 1 ทำการประเมินโดยใช้ระบบเกณฑ์สิทธิเป็นหลักในการคำนวณกำไรสุทธิชอบแล้วจะใช้ระบบเกณฑ์เงินสดตั้งที่โจทก์ฟ้องเป็นหลักในการคำนวณกำไรสุทธิไม่ชอบนั้นศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ในการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 65 ที่ใช้บังคับในขณะเกิดคดีนี้บัญญัติไว้ว่า 'เงินได้ที่ต้องเสียภาษีตามความในส่วนนี้คือกำไรสุทธิซึ่งได้จากกิจการหรือเนื่องจากกิจการที่กระทำในรอบระยะเวลาบัญชี...' ซึ่งมีความหมายเพียงว่า ให้นำกำไรสุทธิมาคำนวณภาษีเงินได้ที่จะต้องเสียให้แก่รัฐส่วนการคำนวณหากำไรสุทธิก็โดยนำรายได้จากกิจการหรือเนื่องจากกิจการที่กระทำในรอบระยะเวลาบัญชีหักรายจ่ายต่าง ๆ ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในมาตรา 65 ทวิและมาตรา 65 ตริ แต่รายได้จากกิจการหรือเนื่องจากกิจการที่กระทำในรอบระยะเวลาบัญชีนั้นจะจัดทำกันโดยใช้ระบบเกณฑ์สิทธิหรือเกณฑ์เงินสด ประมวลรัษฎากรที่ใช้อยู่ในขณะนั้นมิได้บัญญัติไว้อย่างชัดเจน ดังนั้น จึงต้องนำมาตรา 39 ซึ่งอยู่ในส่วนที่ 1 ว่าด้วยข้อความทั่วไปของภาษีเงินได้มาใช้บังคับ ตามมาตรา 39 บัญญัติไว้ว่า 'ในหมวดนี้เว้นแต่ข้อความจะแสดงให้เห็นเป็นอย่างอื่น เงินได้พึงประเมินหมายความว่า เงินได้อันเข้าลักษณะพึงเสียภาษีในหมวดนี้เงินได้ที่กล่าวนี้ให้หมายความรวมถึงตลอดถึงทรัพย์สินหรือประโยชน์อย่างอื่นที่ได้รับซึ่งอาจคิดคำนวณได้เป็นเงิน...' ตามบทกฎหมายดังนี้เป็นที่

เห็นได้ชัดว่าเงินได้อันจะนำมาคำนวณภาษีนั้นจะเป็นเงิน ทรัพย์สินหรือประโยชน์
อย่างอื่นก็ดี ก็ต้องเป็นสิ่งที่ได้รับมาแล้วมิใช่เป็นแต่เพียงสิทธิเรียกร้องที่จะได้รับเงิน
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อย่างอื่นมาในภายหน้า ซึ่งในขณะที่ครบรอบระยะเวลาบัญชียัง
ไม่เป็นเงินได้ตามมาตรา 39 ที่จะนำไปคิดเป็นกำไรสุทธิซึ่งได้จากกิจการของโจทก์
ตามมาตรา 65 แต่อย่างใด ความในมาตรา 65 นั้นเองก็ยังใช้คำว่า 'เงินได้' ที่ต้องเสีย
ภาษีตามความในส่วนนี้คือ กำไรสุทธิซึ่งได้จากกิจการหรือเนื่องจากกิจการที่กระทำ
ในรอบระยะเวลาบัญชีดังนั้นกิจการที่กระทำตามความในมาตรา 65 นี้ หมายความว่าถึง
กิจการที่กระทำจนได้เงินมาเป็นเงินได้แล้วนั่นเอง หรือจะกล่าวอีกนัยหนึ่งว่านำระบบ
เกณฑ์เงินสดมาใช้ในการจัดทำรายได้ เพื่อจะนำมาคำนวณกำไรสุทธิ ฉะนั้น การที่
โจทก์จัดทำบัญชีค่าเช่าเป็นรายได้โดยใช้ระบบเกณฑ์เงินสดเพื่อนำมาคำนวณกำไร
สุทธิจึงเป็นการชอบแล้ว ที่เจ้าพนักงานประเมินของจำเลยทำการประเมินภาษีเงินได้
นิติบุคคลของโจทก์ ถือค่าเช่าเป็นรายได้โดยใช้ระบบเกณฑ์สิทธิเพื่อนำมาคำนวณ
กำไรสุทธิจึงเป็นการไม่ชอบและคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของจำเลยที่ 2 ถึงที่ 4 ซึ่งเป็นคณะ
กรรมการพิจารณาอุทธรณ์ที่วินิจฉัยเห็นด้วยกับเจ้าพนักงานประเมินจึงเป็นคำวินิจฉัย
อุทธรณ์ที่ไม่ชอบเช่นเดียวกัน ฎีกาของจำเลยฟังไม่ขึ้น

ส่วนที่โจทก์ฎีกาว่าในรอบระยะเวลาบัญชี 2518 โจทก์ไม่มีรายได้จากการขาย
ที่ดินเป็นเงิน 676,430 บาท 20 สตางค์ การที่เจ้าพนักงานประเมินนำรายได้จากการ
ขายที่ดินจำนวนเงินดังกล่าวไปประเมินเรียกเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคลจากโจทก์จึง
เป็นการประเมินที่ไม่ชอบนั้น ศาลฎีกาวินิจฉัยว่าโจทก์ได้จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์
ขายที่ดินโฉนดที่ 67906 ให้แก่พลตำรวจตรีหม่อมราชวงศ์นิตย์ ภาณุมาศ ตาม
เอกสารหมาย จ.3 การขายมิใช่เป็นการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินตามสัญญาจะ
ซื้อขายเอกสารหมาย จ.1 และโจทก์ไม่มีพยานหลักฐานอื่นใดมาสืบแสดงให้ศาลเห็น
ถึงราคาขายที่ดินโฉนดที่ 67906 ที่แท้จริงว่าเป็นเงินเท่าใด การที่เจ้าพนักงาน
ประเมินของจำเลยที่ 1 ทำการประเมินรายได้จากการขายที่ดินของโจทก์เพื่อคำนวณ

ภาษีเงินได้นิติบุคคลตามราคาประเมินเจ้าพนักงานที่ดินจึงเป็นการชอบแล้ว และเมื่อ
โจทก์มิได้เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลดังกล่าวภายในกำหนดตามที่เจ้าพนักงานประเมิน
แจ้งให้โจทก์ทราบ โจทก์จึงต้องเสียเงินเพิ่มตามกฎหมาย การประเมินของเจ้า
พนักงานประเมินและคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของจำเลยที่ 2 ถึงที่ 4 ซึ่งเป็นคณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณ์ในส่วนนี้ชอบแล้ว

พิพากษายืน.

(สมศักดิ์ จุสวัสถ์-ชูเชิด รักตะบุตร-เสวก จันทร์ผ่อง)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ